CHECKLIST DE VIABILIDADE TÉCNICA: STALKING E ASSÉDIO ALGORÍTMICO BANCÁRIO

Lincoln Sposito
Doutor em Administração de Empresas e Perito Judicial

Dr. Lincoln Sposito – Perito – Administrador de Empresas
Avenida Pedro Bueno, 1671 – Jabaquara – CEP 04342-011 – São Paulo (SP)
Tel: (011) 9-1461-2603 – e-mail: lincolnsposito@gmail.com

Dr. Lincoln Sposito
PERÍCIA JUDICIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Checklist de Viabilidade Técnica: Stalking e Assédio Algorítmico Bancário

Responsável Técnico: Dr. Lincoln Sposito – Doutor em Administração e Analista de Sistemas

---

INTRODUÇÃO ESTRATÉGICA

O fenômeno do **Stalking Bancário** representa a transição da cobrança tradicional para o **Assédio Algorítmico** em escala industrial. A utilização de discadores preditivos e inteligência de dados pelas instituições financeiras não é apenas uma busca por eficiência, mas uma mudança de paradigma que frequentemente rompe a barreira da legalidade. Este checklist visa identificar **evidências sistêmicas**, falhas no exercício regular do direito e padrões de perseguição digital que fundamentam o nexo causal em ações de danos morais e criminais.

---

1. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE ABUSO

- [ ] **Volume de Chamadas:** As tentativas de contato excedem 15 ligações em um único período de 24 horas?
- [ ] **Janela Temporal:** Existem registros de chamadas antes das 08:00h ou após as 20:00h?
- [ ] **Frequência em Dias de Repouso:** Houve insistência de contatos aos sábados (após 13h), domingos ou feriados?
- [ ] **Multiplicidade de Prefixos:** As chamadas utilizam a técnica de "números rotativos" (prefixos diferentes para contornar bloqueios do usuário)?

2. EVIDÊNCIAS DE ASSÉDIO ALGORÍTMICO (O OLHAR TÉCNICO)

- [ ] **Detecção de "Drop Calls":** O cliente atende e a ligação cai em menos de 3 segundos repetidamente? (Indício de falha na calibração do discador preditivo).
- [ ] **Assinatura VoIP:** Os logs mostram números originados de gateways IP (geralmente prefixos como 400x, 3030, ou números aleatórios de outros estados)?
- [ ] **Inviabilidade Humana:** O intervalo entre chamadas de números diferentes é inferior a 1 minuto? (Isso prova que o ataque é sistêmico, não manual).

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PERÍCIA

- [ ] **Exportação de Logs:** Print das telas de "Chamadas Recentes" (mínimo de 7 dias consecutivos).

- [ ] **Relatório da Operadora:** Fatura detalhada ou extrato de chamadas recebidas (quando disponível no portal da operadora).
- [ ] **Histórico de Bloqueios:** Print da lista de números bloqueados no smartphone (demonstra a tentativa do usuário de cessar o assédio).
- [ ] **Comprovante "Não Me Perturbe":** Registro de data de inscrição e prova de que o banco/instituição ignorou o bloqueio legal.

4. QUESITOS DE PRÉ-ADMISSIBILIDADE (PARA O ADVOGADO)

- [ ] **Nexo Causal:** O assédio iniciou-se ou intensificou-se após a inadimplência ou contestação de uma cláusula contratual específica?
- [ ] **Dano à Vida Privada:** O cliente possui provas de que o volume de chamadas interferiu em reuniões de trabalho ou momentos de repouso (ex: testemunhas ou logs em horário laboral)?

---

5. PARECER TÉCNICO PRELIMINAR (OPCIONAL)

Deseja que o Dr. Lincoln Sposito realize a validação algorítmica destes dados antes do ajuizamento?

[ ] Sim [ ] Não

Nota Técnica Final: "A mera contagem de chamadas é uma evidência frágil. A admissibilidade robusta baseia-se na prova de que a instituição configurou seus sistemas (algoritmos) para ignorar a dignidade do consumidor em prol da eficiência na cobrança."

Dr. Lincoln Sposito – Perito – Administrador de Empresas
Avenida Pedro Bueno, 1671 – Jabaquara – CEP 04342-011 – São Paulo (SP)
Tel: (011) 9-1461-2603 – e-mail: lincolnsposito@gmail.com

CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO

Se você marcou **2 ou mais itens** deste checklist, o cenário transcende a cobrança administrativa e configura **Stalking Bancário e Assédio Algorítmico**. A reiteração sistêmica e o uso de automação agressiva retiram do banco o escudo do "exercício regular de direito". Para transformar esses indícios em condenação, é indispensável um olhar híbrido entre o **Direito Digital** e a **Engenharia de Dados**, garantindo que a prova pericial exponha a lógica abusiva contida nos algoritmos de cobrança.

SOBRE O AUTOR

Dr. Lincoln Sposito é Doutor em Administração, Analista de Sistemas e Perito Judicial especializado em auditoria de alta complexidade. Atua no cruzamento entre a interpretação legal e a exatidão dos algoritmos fiscais.

Contato para Pareceres e Assistência Técnica:
🌐 sposito.github.io/pericia.judicial/
📧 Lincoln.sposito@linspti.com.br
📱 11-91461-2603

Reclamante (Nome)

Advogado (Nome)

A técnica prevista é o alicerce da sua petição. Não arrisque honorários sucumbenciais em teses frágeis. Para uma análise detalhada deste caso, entre em contato: **Perícia técnica**